



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

REGISTRO GENERALE N. 1112 del 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 del 10/07/2026

PROPOSTA N. 1970 del 08/07/2026

OGGETTO: Affidamento diretto, art. 50, c.1, let. b) D.Lgs. n.36/23 dell'incarico per direzione lavori, misure e contabilità, certificato reg.esec. Ampliamento dell'impianto di video sorveglianza presente sul territorio comunale. CIG N° BC3400E73A. Impegno spesa

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 09/09/2025 sono state approvate le linee programmatiche relative agli indirizzi generali di governo del mandato politico amministrativo, individuando i principali indirizzi, azioni e progetti da concretizzare nel periodo di riferimento;
- al punto SICUREZZA e ORDINE PUBBLICO, si individuano una serie di obiettivi necessari a garantire il controllo del territorio; Presenza e prevenzione sul territorio, con ampliamento organico polizia Locale; Infrastrutture e riqualificazione, implementazione e ampliamento del sistema di videosorveglianza, vigilanza sul sistema dell'illuminazione pubblica, riqualificazione aree Scordovillo e ciampa di Cavallo; Sicurezza urbana e civile aggiornando il piano di protezione civile; Controllo e legalità amministrativa vigilando su atti e le attività amministrative;
- l'Autorità di gestione del Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014 – 2020 (c.d. POC "Legalità"), strumento a finanziamento nazionale che opera nelle Regioni cosiddette "meno sviluppate", ossia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, dispone dell'opportunità di sostenere finanziariamente progettualità finalizzate a rafforzare la sicurezza dei territori attraverso sistemi di presidio tecnologico dello stesso;
- con nota individuata, la spesa è finanziata con fondi assegnati dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza così come stabilito con decreto del 19/11/2025 prot. 46040 acquisito al protocollo dell'ente con il n°91007 del 21/11/2025 a valere sull'Asse 2, Azione 2.1 del Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014-2020;
- il D.L. 20.02.2017 n.14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", così come convertito dalla legge 18.04.2017, ha dettato norme per il perseguimento della sicurezza integrata da intendersi come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali ed ha indicato i patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana;
- l'Amministrazione ha posto tra gli obiettivi di governo, al fine di accrescere i livelli di sicurezza, l'intensificazione del controllo del territorio migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione di videosorveglianza attraverso strumentazioni tecnologiche di nuova generazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n.102 del 08/04/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica, redatto dal Dirigente del Settore Tecnico, relativo all'intervento denominato "Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020. Progetto Videosorveglianza Urbana 3. Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio comunale" per una spesa complessiva di € 429.354,08;

- con Determina Dirigenziale n.1019 R.G. del 01/07/2026 è stata elibera di Giunta Comunale n.102 del 08/04/2026:
 - è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei Contratti, la RdO sul Me.PA n.6284763 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto in favore dell'operatore economico Edil Service Talarico s.r.l., con sede in trav. Monsignor Giovanni Apa, 61 88100 Catanzaro (CZ), C.F./P.IVA 03067680797 per l'importo complessivo di € 239.789,09 oltre IVA, di cui:
 - € 234.185,53 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 25,73%, comprensivi di: € 28.445,28 per costo della manodopera non soggetti a ribasso, €2.500,00 per oneri della sicurezza aziendali interni;
 - € 5.603,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - è stato rimodulato il quadro economico a seguito delle risultanze di gara come segue:

A. Importo dei lavori

A.1.1	Importo a corpo soggetti a ribasso	€	315.316,46	
A.1.2	Ribasso (25,73%)	€	81.130,93	
A.1.3	Importo dei lavori al netto del ribasso	€	234.185,53	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Non soggetti a ribasso)	€	5.603,56	
Totale importo dei lavori al netto del ribasso		€	239.789,09€	239.789,09
			(A.1.3+A.2)	

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese Generali

B.1	Direzione dei Lavori, Misure, Contabilità, Certificato di regolare Esecuzione	€	14.862,36	
B.2	Casse previdenziali su spese tecniche (4% su B1)	€	549,49	
B.3	Incentivo R.U.P. 2% di A	€	6.418,40	
B.4	IRAP su incentivo RUP (8,5% del 2% di A)	€	545,56	
B.5	Spese per gara, contributo AVCP, allacci, ecc.	€	7.394,89	
Totale Spese Generali (B1+B2+B3+B4+B5)		€	29.815,71€	29.815,71
C.1	I.V.A. sui lavori al 22% (di A)	€	52.753,60	
C.2	I.V.A. su (B1+B2) al 22%	€	3.400,51	
Totale IVA (C1+C2)		€	56.154,11€	56.154,11
D.	Imprevisti ed arrotondamenti	€	4.615,44€	4.615,44
E.	Economie di gara	€	98.979,73€	98.979,73
TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)		€		429.354,08

Considerato che:

- con decreto del 19/11/2025 prot. 46040 acquisito al protocollo dell'ente con il n°91007 del 21/11/2025 a valere sull'Asse 2, Azione 2.1 del Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014-2020 è stata approvata la "graduatoria delle proposte progettuali idonee ed ammissibili al finanziamento";
- con il sopra citato Decreto è stato ammesso a finanziamento a valere sull'Asse 2, Azione 2.1 del Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014-2020 il progetto presentato da codesto Ente inerente l'Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio comunale dell'importo di euro 429.354,08;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 13/02/2026 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2026 - 2028 e l'elenco annuale per l'anno 2026;
- con la Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 15/04/2026 è stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026/2028;

- tra gli interventi previsti nel Programma Triennale lavori pubblici 2026/2028 rientra il progetto di “Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio comunale” dell'importo di euro 429.354,08;
- le poche risorse professionali idonee allo svolgimento delle attività suddette assegnate al Settore Tecnico sono già assorbite dalle ordinarie mansioni d'ufficio e dall'assolvimento di altri compiti e in questi non sono sostituibili senza che ne derivi pregiudizio per l'organizzazione dell'Ente;
- occorre, pertanto, affidare ad un professionista esterno individuato tra i prestatori di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui all'art. 66 del D. Lgs. 36/2023 l'incarico professionale volto alla direzione dei lavori, Direzione dei Lavori, Misure, Contabilità, Certificato di regolare Esecuzione dell'intervento sopra descritto;
- l'importo stimato per l'esecuzione dell'incarico in oggetto ammonta ad euro 14.500,00 spese incluse, oltre IVA di legge e cassa previdenziale;
- l'importo stimato è stato determinato ai sensi dell'articolo 41 comma 15 del Codice, anche in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e le relative aliquote aggiornate secondo le modalità illustrate nell'allegato I.13;
- il comma 1 lett. b) dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- mediante consultazione del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stato individuato società GIEMME EMGINEERING SRL con sede in Via Popilia 87100 Cosenza (cs) P.IVA 03889410787;
- in data 17/04/2026 è stata indetta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 6248797 con il professionista sopra individuato ponendo a base della procedura l'importo complessivo di € 14.862.36 oltre IVA di legge e cassa previdenziale;
- si stabiliva quale termine ultimo di presentazione dell'offerta la data del 22 aprile 2026 alle ore 12:00;
- entro il termine stabilito il 22/04/2026 ha caricato sulla piattaforma MEPA il documento di offerta economica e la documentazione richiesta nella lettera di invito allegata alla trattativa diretta, tra cui figura la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- il professionista ha presentato un'offerta al ribasso, sulla somma preventivata di € 14.500,00 quale onorario per l'espletamento del servizio in oggetto, alla quale vanno sommati oneri previdenziali Inarcassa al 4%, pari ad € 580,00, ed oneri IVA al 22%, pari ad € 3.317.60 per l'importo complessivo di € 18.397,60;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti dei servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023 è il S.Ten. Luigi Muraca;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- dall'analisi del curriculum professionale, che costituisce parte integrante della documentazione trasmessa dall'operatore economico tramite piattaforma di negoziazione, risulta che il professionista individuato possiede adeguata competenza per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Considerato inoltre che:

- è stato acquisito per l'affidamento in oggetto il **CIG N° BC3400E73A**;
- è stata avviata e conclusa la procedura di verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023;
- in ordine al comma 2 dell'art. 94 del Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 83 comma 3, lett.e) del D.lgs. n. 159/2011 la fattispecie non ricorre essendo il contratto di importo inferiore a euro 150.000,00;
- è stato acquisito l'attestazione INARCASSA numero protocollo 1128281.03.07.2026 data richiesta 03/07/2026 acquisito al protocollo dell'ente al n. 54970 del 07/07/2026 da cui risulta la regolarità del professionista;
- sono state acquisite:
 - le annotazione riservate in data 27/06/2026;
 - le verifiche del casellario Giudiziale in data 01/06/2026;
 - le verifiche presso l'agenzia delle entrate in data 01/06/2026;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore società GIEMME EMGINEERING SRL con sede in Via Popilia 87100 Cosenza (CS) P.IVA 03889410787 che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni di cui sopra presentando l'offerta di cui in precedenza che si ritiene congrua e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti - D.Lgs n.36/2023;

Visti:

- il D.Lgs. n.36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 15/18;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 06/06/2025;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22/05/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;
- la Delibera del Consiglio Comunale Consiglio n. 34 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 ad oggetto " Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 Aprile 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 Tracciabilità dei Flussi Finanziari come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n.217 del 17/12/2010 a seguito della quale è stato acquisito il Codice Identificativo Gara **CIG N.BC3400E73A**;

DETERMINA

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** l'offerta presentata sulla piattaforma Mepa con il n. 6248797 dall'operatore economico GIEMME EMGINEERING SRL e pertanto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'operatore economico GIEMME EMGINEERING SRL con sede in Via Popilia 87100 Cosenza (CS) P.IVA 03889410787, del servizio tecnico denominato *“Incarico per l'espletamento della Direzione dei lavori, misure e contabilità, compresa la stesura del certificato di regolare esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori”*;
3. **di stabilire** in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. quanto segue:
 - a. fine e oggetto del contratto: Incarico per l'espletamento dei servizi tecnici inerenti ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio comunale; forma del contratto: Stipula del contratto su piattaforma MEPA;
 - b. clausole essenziali: riportate nella documentazione allegata all'offerta;
 - c. procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023;
 - d. criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo;
4. **di dare atto** che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara **CIG BC3400E73A**;

5. **di dare atto che** l'importo complessivo per l'esecuzione dell'intervento di cui in oggetto pari ad € 429.354,08 risulta essere stato:
 - a. per euro 429.104,08 prenotato sul capitolo di bilancio n. 4592/0 esercizio finanziario 2026 piano dei conti 2.02.01.04.002 - bilancio 2026/2028 con Determina del Dirigente del Settore Tecnico R.G. n. 666 del 04/05/2026 di cui euro 311.516,98 impegnati con successiva determina dirigenziale n.1019 R.G. del 01/07/2026 e n.46 R.S. del 25/06/2026;
 - b. per euro 250,00 impegnato in favore di ANAC sul capitolo di bilancio n. 4592/0 esercizio finanziario 2026 piano dei conti 2.02.01.04.002 - bilancio 2026/2028 con Determina del Dirigente del Settore Tecnico R.G. n. 666 del 04/05/2026;
6. **di impegnare** la somma complessiva di € 18.397,60, di cui € 14.500,00 quale onorario per l'espletamento del servizio in oggetto, € 580,00 per oneri previdenziali Inarcassa al 4% ed € 3.317,60 per oneri IVA al 22% sul capitolo bilancio n. 4592/0 esercizio finanziario 2026 piano dei conti 2.02.01.04.002 - bilancio 2026/2028;
7. **di dare atto che** il RUP ai sensi dell'art. 15 D.lgs.36/2023 risulta essere il S.Ten.Luigi Muraca;
8. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
9. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicazione legale;
11. **la pubblicazione**, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;
12. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 e art. 16 D.Lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
13. **di disporre** ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1970 del 08/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 14/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 50 del 10/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	4592	541	1	03	01	2	02	2.02.01.04.002	Impianti	18.397,60

a favore di:

Codice	Fornitore
64669	GIEMME ENGINEERING SRL

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
dell'incarico per direzione lavori, misure e contabilità, certificato reg.esec. Ampliamento dell'impianto di video sorveglianza presente sul territorio comunale. CIG N° BC3400E73A. Impegno spesa

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.